

# 平等权

## 一、与自由权的共生与对立关系

**共生：**自由与平等：宪法上最为根本的价值 作为人权类型，平等权与自由权同时产生

**对立：**自由权：以个人为单位所享有的权利，内容确定，如人身自由、言论自由、经济自由

**平等权：**以一群人的存在为前提，主体间权利相互比较的产物，本身内容不确定，必须在其他权利的适用领域得到体现，如性别平等、就业平等、经济平等。

宪法内相互竞争的价值：

**自由权：**强调自我人格的发展、个人利益的满足，个人依能力竞争，优胜劣汰，容易造成结果上的不平等。  
*可以提高积极性，提升资源配置效率，但会加剧不平等。*

德国基本法：个人自由是人格实现、发展的必要条件——一般行为自由

**平等权：**社会群体内部成员之间的和谐、共存为起点，起点上的平等。形式平等

现代宪法——对弱者实行差别对待、对个人自由（强势群体）进行限制，追求实质平等

*与自由权相一致*

*近代宪法主要追求起点和形式平等  
现代越来越重视结果平等*

*↓  
结果平等*

## 二、本体涵义

### 1. 形式平等、机会平等

近代宪法的平等观念：抽象的人格在法律上具有平等的价值

待遇的均一化，平等的“起跑点” *歧视* 排除不合理的差别对待 法律上平等的基本准则

产生的问题：

(1) 绝对的形式平等将导致结果上的不平等 *两极分化*

(2) 因为人与人之间在事实上是不平等的，不考虑个体之间的差异一律实行形式平等将导

致事实上不平等的加剧。

近代自由放任的宪法体制之消极面

### 2. 实质平等、结果平等

现代宪法为了弥补绝对的形式平等之恶果，采用的辅助性原则

承认合理的差别

法律明文规定的

对弱者或弱势群体进行特殊照顾：妇女、儿童、失业者、蓝领阶层、残疾人等。

对强者进行限制：反垄断、所得税等

### 3. 法律适用上的平等与立法上的平等

“法律面前人人平等”——法律适用上的平等

“法律上人人平等”（equality under the law）——立法上的平等

### 4. 我国现行宪法——法律面前人人平等

新中国：适用平等，立法不平等（区分盟友敌人）

但 54 年宪法曾采用“法律上平等”之表述。

社会主义建设中，强化斗争，扩大“统一战线”

但实际上，用“人民与敌人”的标准排除立法上的平等。

趋势：“爱国统一战线”对人民范围界定越来越广泛。

在立法上区分“人民”和“敌人”缘起于抗战结束以后的民国宪法（汉奸、卖国贼的标准）；新中国宪法上的这一标准由刘少奇首次提出。

立宪主义宪法的平等观：既包括法律适用上的平等，也包括立法上的平等。超越政治、经济因素，人的尊严只要是人就值得尊重

### 三、中国宪法上的平等权规定

原则规定：法律面前人人平等（33 条第 2 款）

具体规定：平等享有权利与承担义务（33 条第 3 款）反对特权（第 5 条第 4 款）

对少数民族进行照顾

民族平等（第 4 条第 1 款）性别平等（第 48 条第 1 款）

选举权和被选举权

政治权利平等（第 34 条）宗教信仰平等（第 36 条第 2 款）

### 四、当下中国的平等权案例

1. 户籍歧视（招收公务员、死亡赔偿金） 性别歧视（女大学生就业）

身高歧视（招收公务员）

乙肝歧视

## 2.如何识别“不合理的差别对待”——实现形式平等

设置的标准与追求的目标之间是否存在“合理关联”

例：招收研究生录取标准规定——985 高校生源优先录取 (可能会构成歧视)

## 3.如何理解“合理差别”？——实现实质平等

合理差别：必要范围内的“优待”或限制

必要范围——公序良俗、社会道德等道义标准

年龄（选举权）      <sup>对女性生育的补贴</sup> 生理上的差异      <sup>对西藏的补贴</sup> 民族差异      经济能力（赋税承担） <sup>累进税率</sup>

从事特定职业主体的权利限制（公众人物 名誉权、隐私权的限制）

## 五、总结

基础：形式平等      排除不合理的差别

矫正和辅助原则：实质平等      承认合理差别

法律适用上的平等      立法上的平等

